



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 11 DEL 30/04/2026

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI BORGHI, TREDIZIO E PORTICO E SAN BENEDETTO. APPROVAZIONE.

L'anno 2026, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 20:50, nella sala consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
BAGAGLI GENNY	Consigliere	X	
MAGNANI GIANLUCA	Consigliere		AG
FOSCHI ALESSANDRO	Consigliere	X	
SCHIARATURA ROBERTA	Consigliere	X	
TROTTA MARIACRISTINA	Consigliere	X	
LAZZARINI VIVIANA	Consigliere	X	
PLACCA ANGELO DARIO	Consigliere	X	
LANDINI GIANLUCA	Consigliere	X	
ROSATI LUCIA	Consigliere		AG

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: SCHIARATURA ROBERTA, LAZZARINI VIVIANA, PLACCA ANGELO DARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- l'art. 99 del Decreto legislativo n. 267/2000 dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali istituito presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (A.G.E.S.);
- ai sensi dell'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n° 465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;
- l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n.122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'interno dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia.

RICHIAMATI:

- l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8 con il quale è stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale." (GU Serie Generale n. 297 del 30-11-2020);
- la circolare del Ministro dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- prot. mittente n. 14449 del 1.12.2020, avente per oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2021. Integrazione dell'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, concernente «Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale». (21A03328) (GU Serie Generale n.133 del 5-6-2021);
- la circolare del Ministro dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- prot. n.9953 del 7 giugno 2021, recante: Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2021. Integrazioni all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale";

DATO ATTO che la titolarità della sede di segreteria comunale di Borghi risulta vacante a partire dal

17/04/2026;

CONSIDERATO che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria;
- Il Comune di Borghi ha manifestato la volontà di convenzionarsi con i Comuni di Tredozio e Portico e San Benedetto per la predetta finalità, raggiungendo intese in tal senso;
- che l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata soddisfa pienamente le esigenze dei tre Enti, garantendo il corretto svolgimento dell'azione amministrativa secondo gli accordi raggiunti ed assicurando, altresì, un significativo risparmio della relativa spesa;
- previ accordi informali fra i sindaci interessati, è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale con i Comuni di Tredozio e Portico e San Benedetto, con la seguente ripartizione dei costi:
 - o Comune di Borghi: 50%;
 - o Comune di Tredozio: 25%;
 - o Comune di Portico e San Benedetto: 25%;

CONSIDERATO che la scelta del convenzionamento costituisce un concreto risparmio sulle spese di gestione della Segreteria Comunale, senza peraltro penalizzare la qualità del servizio, assicurando lo svolgimento del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;

DATO ATTO che la popolazione residente di ciascun comune al 31/12/2025 è la seguente:

- 2.921 abitanti, per il Comune di Borghi;
- 1.080 abitanti, per il Comune di Tredozio;
- 709 abitanti, per il Comune di Portico e San Benedetto.

TENUTO CONTO che la somma della popolazione residente di tutti gli enti aderenti alla convenzione è pari a n. 4.710 abitanti e determina la classificazione della segreteria comunale di Borghi – Tredozio – Portico e San Benedetto quale segreteria comunale convenzionata di III classe ai fini della nomina del segretario titolare;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art 2, comma 2, del citato decreto 21 ottobre 2020, la nomina del Segretario è disposta dal Sindaco del Comune di Borghi, avente la maggiore popolazione e che tale comune assume il ruolo di ente capofila;
- gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario saranno applicati dall'ente capofila, tenendo presente che i costi complessivi retributivi saranno ripartiti come precedentemente riportato;
- ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico;
- la convenzione dovrà essere trasmessa all'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali per la presa d'atto, necessaria ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata;

ESAMINATO lo schema di convenzione così come definito tra i Comuni di Borghi, Tredozio e Portico

e San Benedetto per il servizio di segreteria comunale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO dover disporre l'istituzione del servizio di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Borghi, Tredozio e Portico e San Benedetto con approvazione dello schema di convenzione che dovrà essere successivamente sottoscritto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il DPR 465/1997e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto che nessun consigliere ha reso dichiarazione di voto;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti:	9
Votanti:	9
Astenuti:	/
Favorevoli:	9
Contrari:	/

D E L I B E R A

1. di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di PROCEDERE ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR 4/12/1997, n°465, al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i comuni di Borghi (comune capofila), Tredozio e Portico e San Benedetto con decorrenza dalla presa di servizio del Segretario titolare e con scadenza al 31.10.2029.
3. di APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Sindaco procederà alla stipula della relativa convenzione;
5. di TRASMETTERE copia del presente atto, unitamente alle deliberazioni adottate dai Comuni di Tredozio e Portico e San Benedetto e alla convenzione debitamente sottoscritta alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, ex Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, sezione Emilia-Romagna per il provvedimento di presa d'atto di competenza e degli altri conseguenti ai sensi della normativa vigente;
6. di DARE MANDATO all'Ufficio segreteria di effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la sottoscrizione della convenzione;

Inoltre

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni